刑法10 筆記：罪責本質與責任能力

來源：刑法10 課程字幕 00:50:00 ~ 01:21:00

🕮 法條原文速查

§12（故意犯處罰原則）
行為非出於故意或過失者，不罰。過失行為之處罰，以有特別規定者為限。

§18（未成年人之責任能力）
I 未滿十四歲人之行為，不罰。
II 十四歲以上未滿十八歲人之行為，得減輕其刑。
III 滿八十歲人之行為，得減輕其刑。

§19（精神狀態與責任能力）
I 行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致**不能辨識**其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。
II 行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，**顯著減低**者，得減輕其刑。
III 前二項規定，於因故意或過失自行招致者，不適用之。

§20（瘖啞人之責任能力）
瘖啞人之行為，得減輕其刑。

📋 釋字原文速查

釋字 129 號：繼續犯自行為時起至行為終了時止，如跨越**責任年齡**（如14歲），應自其達到責任年齡時負刑事責任。
→ 繼續犯橫跨有無責任能力的時期 → 從有責任能力的時期開始負擔

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「罪責的本質採何種理論？」	我國刑法採**道義責任論**（人有自由意志，能選擇合法行為卻不為）
「§19 精神障礙之判斷標準？」	採**兩門檻**：①能否辨別行為違法（辨識能力）②能否依辨識而控制行為（控制能力）
「反社會人格是否影響責任能力？」	**不影響**。反社會人格者能辨別是非、能控制行動，只是缺乏良心屏障
「繼續犯跨越 14 歲，如何論責？」	依**釋字 129**，自達到 14 歲時起負刑事責任
「滿 80 歲人之行為效果？」	**得**減輕其刑（非必減）
「瘖啞人之行為效果？」	**得**減輕其刑（§20）
「思覺失調症患者之責任能力？」	視行為時精神狀態而定，可能 §19 I（不罰）或 §19 II（得減輕）
「憂鬱症是否達無責任能力？」	**通常僅限制責任能力**（§19 II），難達完全無責任能力

一、罪責的基本概念

罪責看的是什麼？

```
犯罪三階層
│
├── 構成要件該當性 → 看「事情本身」（行為、結果、因果）
├── 違法性 → 看「事情本身」（有無阻卻違法事由）
└── 罪責 → 看「人」（這個人值不值得被譴責？）
```

二、罪責本質：兩大學說

比較項目	道義責任論	社會責任論
核心主張	人有**自由意志**，能自主選擇	人的行為是被**環境、基因等決定**的
非難基礎	明明能選擇守法卻選擇犯罪 → 值得譴責	行為人對社會有危險性 → 需矯正
刑罰目的	應報（因為你值得被處罰）	預防（因為你有危險性）

我國刑法的選擇：道義責任論

- 承認人有自由意志
- 罪責 = 可非難性 = 行為人明明能守法卻不守法

三、罪責理論的演進

```
心理責任論
  ↓ 不足（無法解釋「可非難性」）
規範責任論（通說）
  ↓ 進一步發展
預防責任論
```

理論	核心內容	評價
心理責任論	罪責 = 故意或過失的心理狀態	過於簡化，將故意過失等同罪責
規範責任論	罪責 = **可非難性**（期待可能性）	**通說**。在心理事實上加入規範評價
預防責任論	罪責兼含預防必要性之考量	進一步發展

四、責任能力三分法

```
責任能力
│
├── 無責任能力（不罰）
│    ├── 未滿 14 歲（§18 I）
│    └── §19 I：精神障礙致不能辨識違法或欠缺控制能力
│
├── 限制責任能力（得減輕其刑）
│    ├── 14 歲以上未滿 18 歲（§18 II）
│    ├── 滿 80 歲（§18 III）
│    ├── 瘖啞人（§20）
│    └── §19 II：精神障礙致辨識或控制能力顯著減低
│
└── 完全責任能力
     └── 排除以上情形者
```

年齡認定

- 以**實歲**計算，非虛歲
- 繼續犯跨越年齡門檻（釋字 129）→ 自達到 14 歲時起負責任

五、§19 精神狀態的判斷

兩道門檻（缺一即可適用）

```
§19 精神狀態判斷
│
├── 辨識能力：能否辨別行為違法？（認知面）
│    └── 不能辨識 → §19 I（無責任能力）
│    └── 顯著減低 → §19 II（限制責任能力）
│
└── 控制能力：能否依辨識而控制行為？（意志面）
     └── 欠缺控制能力 → §19 I
     └── 顯著減低 → §19 II
```

六、常見精神疾病與責任能力

（一）思覺失調症（Schizophrenia）

- **最常出現在刑事司法中的精神疾病**
- 核心特徵：超脫現實的想像（幻覺、妄想）
- **無病識感**：患者通常不認為自己有病
- 責任能力影響：可能達到 §19 I（不罰）或 §19 II（得減輕）

（二）憂鬱症

- 可能影響辨識或控制能力
- 但**通常僅達限制責任能力**（§19 II），難達完全無責任能力

（三）反社會人格（Antisocial Personality Disorder）

判斷標準	反社會人格患者	結論
辨識能力	☑ 能辨別行為違法	有
控制能力	☑ 能控制自己的行動	有
差異	缺乏的是「良心屏障」、同理心	—
責任能力	**不影響**（完全責任能力）	不適用 §19

> 反社會人格者知道殺人是錯的，也能控制自己不殺人，只是他**不在乎**。這不是辨識或控制能力的問題。

（四）智能障礙

- 主要影響**辨識能力**
- 非典型智能障礙者**外觀與常人無異**，容易被忽略
- 視障礙程度判斷為 §19 I 或 §19 II

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§18 I	未滿 14 歲不罰	無責任能力（年齡）
§18 II	14~18 歲得減輕	限制責任能力（年齡）
§18 III	≥80 歲得減輕	限制責任能力（年齡）
§19 I	精神障礙致不能辨識/控制 → 不罰	無責任能力（精神狀態）
§19 II	精神障礙致辨識/控制顯著減低 → 得減輕	限制責任能力（精神狀態）
§20	瘖啞人得減輕	限制責任能力

關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
釋字 129	繼續犯跨越責任年齡 → 自達到責任年齡時負擔